



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		26-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJR-06124	6	4	12	16	6		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJR-0953	Régimen Jurídico de la Gestión Pública						

PRESENTACION

La unidad curricular régimen jurídico de la gestión pública constituye la base para el estudio y comprensión de las diversas instituciones del Estado, en su rol como administrador de los recursos públicos y garante del bienestar social. Por lo que contribuirá en la formación integral del educando, quien, durante todo el ejercicio profesional, se encontrará en la necesidad de manejar las teorías, principios, normativas, así como el análisis de las disposiciones constitucionales y jurisprudenciales, en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En consecuencia, en la unidad curricular, el participante contará con conocimientos teórico-prácticos que le permitirán desempeñarse en cualquiera de los roles dentro del ámbito jurídico en el sistema institucional del Estado, para el ejercicio de la actividad administrativa.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Brindar las principales competencias, herramientas y conocimientos jurídicos que regulan la actividad administrativa del Estado en la gestión pública para que el estudiante comprenda e interprete el marco legal en Venezuela y en otros países, con una actitud proactiva hacia el análisis crítico y reflexivo de la gestión pública.

COMPETENCIAS PREVIAS

Comprende los conceptos fundamentales y las escuelas del derecho administrativo. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Posee conocimientos de las fuentes jurídicas del derecho administrativo. Comprende la organización y funcionamiento elemental de la administración pública desde el punto de vista orgánico y funcional. Valora la importancia de la ética y moral como eje axiológico del proceder administrativo del sector público. Comprende la norma constitucional.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Aplica principios de conservación ambiental y responsabilidad social desde el hacer profesional y humano para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el ambiente fundado en el desarrollo sostenible y sustentable. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos.

Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Derecho público, derecho administrativo general, derecho, proceso, garantías constitucionales, Constitucional y el derecho internacional privado.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Actividad administrativa de servicios públicos y el régimen jurídico funcional nacional e internacional	Fundamentos teóricos, normativos y jurisprudenciales para la gestión de la Actividad Administrativa en cuanto a Servicios Públicos en el ámbito nacional e internacional. Concepto, clasificación y principios de los Servicios Públicos. Derechos de los usuarios ante los servicios públicos. Los servicios públicos esenciales. Concepto de Gestión Pública. Las distintas modalidades de gestión de los servicios públicos nacional e internacional, estatal y municipal. Los servicios públicos virtuales. Concepto de Régimen Jurídico Funcionario. Régimen jurídico de los funcionarios públicos en Venezuela y otros países. Noción del funcionario público y clasificación. Deberes y derechos de los funcionarios. Ingreso, ascenso, traslado, destitución y retiro del funcionario público. Responsabilidad de los funcionarios (civil, penal, administrativa). Análisis normativo y jurisprudencial.
Unidad II	CONTENIDOS
Régimen jurídico del dominio público y la actividad expropiatoria en el ámbito nacional e internacional	Régimen jurídico del dominio público. Concepto de régimen de los bienes de dominio público. Régimen legal de los bienes de dominio público nacional e internacional. Naturaleza del derecho del Estado sobre los bienes del dominio público. Clasificación del dominio del Estado. División de los bienes del Estado. Régimen jurídico administrativo de las aguas, de las costas marítimas, del subsuelo y sus riquezas, de las tierras baldías y los ejidos. Concepto de expropiación por causa de utilidad pública y social. Fundamento jurídico. Garantía patrimonial de los administrados en el procedimiento de expropiación en Venezuela y en otros países. Análisis normativo y jurisprudencial.
Unidad III	CONTENIDOS
Actividad administrativa contractual y la responsabilidad patrimonial del Estado desde el punto de vista nacional e internacional	Concepto de Actividad Administrativa Contractual, los Contratos Administrativos nacionales e internacionales. Diferencia con el contrato del Derecho Privado. Teoría de la separación entre los actos de la administración y los contratos administrativos. Normas Constitucionales sobre los contratos de interés público. Tipos de contratos administrativos. Elementos esenciales de los contratos administrativos. Procedimiento para la selección de las contratistas. Administración del Contrato Administrativo. Responsabilidad patrimonial del Estado desde el punto de vista nacional e internacional. Sistema de responsabilidad por falta o por mal funcionamiento. Sistema de responsabilidad sin falta o por sacrificio particular. Responsabilidad del Estado por la función legislativa y judicial. Análisis normativo y jurisprudencial.
Unidad IV	CONTENIDOS
Actividad administrativa sancionatoria y la gestión económica de la administración pública en Venezuela y en otros países	Concepto de Actividad Administrativa Sancionatoria, potestad sancionatoria de la Administración Pública tanto nacional e internacional. Garantías derivadas del principio de legalidad sancionatoria. Las sanciones administrativas. Distintas modalidades de sanciones administrativas. Control Fiscal. Potestad Investigativa. Determinación de Responsabilidades Administrativas del Estado en Venezuela y en otros países. Concepto de Gestión Económica de la Administración Pública en el ámbito nacional e internacional. La regulación constitucional. Actividad de gestión económica de la Administración Pública. Los modos de gestión socio- económica en la normativa nacional e internacional. Función de las TICs en la Gestión Pública. Análisis normativo y jurisprudencial.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Actividad administrativa de servicios públicos y el régimen jurídico funcional nacional e internacional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Emplea los fundamentos teóricos, normativos, jurisprudencial y técnicas prácticas de la actividad administrativa del Estado desde el punto de vista nacional e internacional, en cuanto a servicios públicos y al régimen de los funcionarios estatales, con el objeto de desempeñarse como representante de una organización, tanto en el sector gubernamental como privado.	Identifica las principales características de los servicios públicos y el régimen de los funcionarios estatales de acuerdo con la normativa vigente, para un eficiente desempeño en la gestión pública. Resuelve de manera proactiva y eficiente casos administrativos en el sector público y privado, aplicando el marco legal vigente y la jurisprudencia pertinente para proponer soluciones innovadoras y sostenibles. Adopta integridad y responsabilidad en su rol como representante de una organización de acuerdo con los principios éticos y legales que rigen la actividad administrativa nacional e internacional.
UNIDAD II: Régimen jurídico del dominio público y la actividad expropiatoria en el ámbito nacional e internacional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el régimen jurídico de los bienes de dominio público y del procedimiento expropiatorio nacional e internacional, en casos concretos relacionados con la actuación de la administración pública de acuerdo con la normativa, a fin de dar soluciones acordes al contexto donde se desempeñe.	Describe los aspectos relacionados con los bienes de dominio público y expropiación por causa de utilidad pública y social para explicar la relación existente entre ambos términos. Resuelve casos en relación con bienes de dominio público y expropiación tanto en el ámbito nacional e internacional, para aportar soluciones jurídicas acordes al contexto y apegados a la legalidad. Reflexiona sobre los bienes del Estado presentados en situaciones problemáticas para reconocer el procedimiento jurídico nacional e internacional a seguir.
UNIDAD III: Actividad administrativa contractual y la responsabilidad patrimonial del Estado desde el punto de vista nacional e internacional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica los principios y normas que regulan la actividad administrativa contractual y la responsabilidad patrimonial del Estado venezolano y de otros países, en los diversos entes u organismos con el fin de representar o asesorar efectivamente a empresas u organismos que contraten con el Estado.	Conceptualiza la actividad administrativa contractual y la responsabilidad patrimonial del Estado venezolano y de otros países, para conocer el significado y relación entre los mismos. Realiza procedimientos de selección de las contratistas de acuerdo con la normativa nacional e internacional, a partir de la responsabilidad patrimonial del Estado al momento de cumplir con el mismo. Valora la importancia de los contratos administrativos en el sector público y la responsabilidad patrimonial del Estado permitiéndole desempeñarse con compromiso, transparencia y eficiencia en la gestión pública.

UNIDAD IV: Actividad administrativa sancionatoria y la gestión económica de la administración pública en Venezuela y en otros países	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el rol del Estado en la aplicación de sanciones y gestión económica de la administración pública tanto nacional e internacional para defender los derechos de los administrados frente a las actuaciones sancionatorias de esta.	Define la potestad sancionatoria y la gestión económica de la administración pública tanto nacional e internacional, para reconocer el rol del Estado como garante del cumplimiento normativo en un país. Aplica las normas y jurisprudencias en relación con sanciones administrativas y gestión económica del Estado para aportar soluciones a casos jurídicos presentados en su entorno. Valora la importancia del procedimiento jurídico a seguir en la solución de los casos para representar o asesorar empresas u organismos en materia de derecho administrativo.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate-Foro. Método de Casos. Aprendizaje basado en problemas (ABP). Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO). Simulación y juegos. Juego de Roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Lluvia de ideas, Debate-foro, actividad focal introductoria.	Debate-Foro, Aprendizaje basado en problemas (ABP). Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO) Simulación y Juegos.	Juego de Roles, Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP). Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO), Portafolio.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Álvarez y Chica (2008). Gestión de la Organizaciones Públicas. Escuela Superior de la Administración Pública. Bogotá-Colombia. Disponible en:

<https://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/3-Gestion-de-las-Organizaciones-publicas.pdf>

Brewer, A. (2013). Manual de Derecho Administrativo. Derecho Público en Iberoamérica. Los Actos Administrativos y los Contratos Administrativos. Volumen III. Disponible en:

<https://allanbrewercarias.com/wpcontent/uploads/2013/07/brewer-tratado-de-da-tomo-III-9789803652081-txt-1.pdf>

Brewer, A. (2013). Tratado de Derecho Administrativo. Derecho Público en Iberoamérica. La Acción de la Administración: Poderes, Potestades y las Relaciones con los Administrados. Volumen V. Disponible en: <https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2013/07/brewer-tratado-de-da-tomo-V-9789803652104-txt-1.pdf>

Código Civil Venezolano (1982). Gaceta Oficial de Venezuela, No. 2.990 (Extraordinario). Fecha: julio 26, 1982.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Acerca de la Gestión Pública. Documento en línea: <https://www.cepal.org/es/temas/gestion-publica/acerca-gestion-publica>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2014). Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/856d39ba-7f64-4545-8847-0902589351bc/content>

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.908 (Extraordinario), Febrero 19, 2009.

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.154 (Extraordinario), Noviembre 19, 2014.

Fernández, N., Delgado F. y López A. (2013). Valores Éticos-Morales en el Contexto de la Gestión Pública.

Revista de Formación Gerencial de la Universidad del Zulia, Año 12 N° 2, Noviembre. ISSN 1690-074X. Maracaibo.

Ley del Estatuto de la Función Pública (2002). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 37.522. Fecha: septiembre 06, 2002.

Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social (2002). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 37.475 (Extraordinario). Fecha: julio 1°, 2002.

Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 6.155 (Extraordinario). Fecha: noviembre 19, 2014.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.013 (Extraordinario), Diciembre 23, 2010.

López, Andrea (2002). La Nueva Gestión Pública: Algunas Precisiones para su Abordaje Conceptual. Instituto Nacional de la Administración Pública, Dirección de Estudios e Información (I.N.A.P). Documento N.º 68, Serie I: Desarrollo Institucional y Reforma del Estado.

Náser y Gastón (2014). Rol de las TIC en la gestión pública y en la planificación para un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas. Disponible en:
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e181d994-7388-42cf-8719-d847a5a07868/content>

Peña Solís, J. (2003). Manual de Derecho Administrativo. La actividad de la Administración Pública: De policía administrativa, de servicio público, de fomento y de gestión económica. Volumen Tercero. Caracas-Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia.

Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa (1999). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No.3.660. Fecha: 1999, enero 27. Peña, J. (2021).

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas (Decreto N° 6708). (2009, Mayo 19). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.181 (Ordinario), Mayo 19, 2009.

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Decreto N° 6723). (2009, Mayo 26). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.240 (Ordinario), Agosto 12, 2009.

Santana, M. (2013). Guía para contrataciones públicas y administración de contratos. Editorial OI Ediciones. Venezuela: Caracas.